

0006192-62.2015.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO NASCIMENTO DE SOUZA

Vistos, etc.

Ante o cumprimento, julgo extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado CAIO NASCIMENTO DE SOUZA no processo n. 0006192-62.2015.8.26.0635, controle n. 570/2020.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0006192-62.2015.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006192-62.2015.8.26.0635 - controle n. 570/2020

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO NASCIMENTO DE SOUZA

Vistos, etc.

Ante o cumprimento, julgo extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado CAIO NASCIMENTO DE SOUZA no processo n. 0006192-62.2015.8.26.0635, controle n. 570/2020.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, COM URGÊNCIA.

O sentenciado permaneceu recolhido por mais dias além do tempo fixado para sua pena.

A meu ver, é perfeitamente cabível no caso em tela a aplicação da detração analógica, considerando a analogia bonam partem, eis que o sentenciado permaneceu preso por tempo muito superior àquele que decorreria da conversão, se possível, da

pena de multa.

Já se decidiu que Pena pecuniária - Detração - Sentenciado custodiado por tempo igual ou superior ao de dias-multa - Hipótese em que não se executa a pena pecuniária - Preso por tempo inferior - Abatimento do período no montante de dias-multa estipulado (TACRIM-SP - RA - Rel. Barbosa de Almeida).

Assim sendo, ante a aplicação da detração analógica, julgo extinta, pelo cumprimento, a pena pecuniária imposta ao sentenciado CAIO NASCIMENTO DE SOUZA, qualificado nos autos, no processo n. 570/2020, da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua hipossuficiência. Por conseguinte, não é a hipótese de incidência da taxa judiciária.

Determino que seja instaurada apuração preliminar, para fins de apuração dos fatos ocorridos nos autos.

Feitas as anotações, inclusive, no sistema SAJ, e comunicações de praxe, bem como cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO
JUIZ DE DIREITO